

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5919/2533

นายสังวาลย์ สิงห์สุดี
นางอรทัย สิงห์สุดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 828

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 60, มาตรา 247

การที่คู่ความแต่งตั้งทนายความให้ความและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตน เป็นการแต่งตั้งตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 15 ว่าด้วยตัวแทนแม้สัญญาตัวแทนจะระงับไปเมื่อโจทก์ถึงแก่กรรม ทนายโจทก์ก็ยังมีอำนาจหน้าที่จัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของโจทก์ต่อไป จนกว่าทายาทหรือผู้แทนของโจทก์จะเข้ามาปกป้องรักษาผลประโยชน์ของโจทก์โดยการเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ

โจทก์ถึงแก่กรรมขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์แต่ไม่มีการร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะภายใน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์ถึงแก่กรรมตาม ป.วิ.พ. มาตรา 42 จนกระทั่งได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ทนายโจทก์ฟัง ถือได้ว่าเป็นการล่วงพ้นระยะเวลาที่ตัวแทนหรือทนายโจทก์จะจัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 824 แล้ว และไม่มีอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ต่อไป ทนายโจทก์ยื่นฎีกาหลังจากที่ทนายโจทก์หมดอำนาจแล้ว ฎีกาโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๐๗ ตำบลธาตุเชิง
ชุมอำเภอมือเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า การขายฝากสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิ
เพิกถอน จำเลยที่ ๒ เป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริต โดยมีค่าตอบแทนและได้
ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องว่า โจทก์ถึงแก่กรรม
แล้วก่อนที่จะยื่นฎีกาคดีนี้ ทนายโจทก์จึงไม่มีอำนาจยื่นฎีกา ขอให้จำหน่าย
คดี ศาลชั้นต้นนัดโจทก์และจำเลยมาสอบถาม และได้รับรายงานผลการส่งหมายว่า
ส่งหมายให้โจทก์ไม่ได้เพราะโจทก์ถึงแก่กรรมแล้ว และทนายโจทก์แถลงร้ายในวัน
นัดว่า โจทก์ถึงแก่กรรมจริงในขณะคดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่คู่ความแต่งตั้งทนายความให้ความและดำเนิน
กระบวนการพิจารณาแทนตรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๐ นั้น

เป็นการแต่งตั้งตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๖๐ นั้น
เป็นการแต่งตั้งตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๑๕ ว่าด้วย
ตัวแทน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๓๒ กรณีจึงต้องปรับด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๘ ดังนั้น
แม้สัญญาตัวแทนจะระงับไปเมื่อโจทก์ถึงแก่กรรม ทนายโจทก์ก็ยังมีอำนาจและ
หน้าที่จัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ต่อไป จนกว่าทายาทหรือ
ผู้แทนของโจทก์จะอาจเข้ามาปกป้องรักษาผลประโยชน์ของโจทก์ โดยการเข้ามาเป็น
คู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๔๒ ข้อเท็จจริงฟังได้จากคำแถลงของทนายโจทก์ว่า โจทก์ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๓๒ ขณะคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์สินมรดกของโจทก์ผู้มรณะจึงอาจ
ร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์เพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ในการดำเนินคดี
ของโจทก์ได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่โจทก์ถึงแก่กรรมตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๒ แต่ก็ไม่ได้มีการร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้
มรณะตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุ
ใด จนกระทั่งศาลอุทธรณ์ได้ทำคำพิพากษาและศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ให้ทนายโจทก์ฟังในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ จึงงัดได้ว่าเป็นการล่วง
พ้นระยะเวลาที่ตัวสแทนหรือทนายโจทก์จะจัดการดำเนินคดีเพื่อบปกป้องรักษา
ประโยชน์ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๘ แล้ว ทน

()

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ